Perturbadores del Orden
El extranjero, el delito y la forja del Estado nacional (1821-1861)
Un análisis de los infractores que desafiaron la soberanía mexicana.

NotebookLM

El Expediente Histórico

El nacimiento de una nación amenazada

Norte:
Vacíos demográficos.

Un vasto septentrión deshabitado, vulnerable al expansionismo de Estados Unidos.

Centro:
Bancarrota del erario.

Décadas de guerra desarticularon la economía y la administración fiscal.

Exterior:
Aislamiento diplomático.

Urgencia por ingresar al concierto de las naciones y evitar reconquistas.

La solución de las élites: Importar civilización a través de la inmigración extranjera.

NotebookLM

La utopía política frente a la realidad migratoria

El Inmigrante Imaginado (La Expectativa)

Origen y Capital

Europeos ricos, escoceses, alemanes dispuestos a invertir.

Rol Social

Civilizadores que enseñarían orden, aseo e industria a la población local.

Geografía

Pioneros destinados a poblar y defender la peligrosa frontera norte.

El Extranjero Real (La Realidad)

Origen y Capital

Aventureros sin capital, desertores y soldados mercenarios.

Rol Social

Vagos, estafadores, falsificadores y ebrios consuetudinarios.

Geografía

Residentes urbanos concentrados en los puertos y la Ciudad de México.

En lugar de agricultores ideales, el nuevo Estado se topó con un problema de seguridad pública.

NotebookLM

El Expediente Histórico

El gran freno: El dilema de la intolerancia religiosa

El Argumento Liberal

Vicente Rocafuerte y **José María Luis Mora** argumentaban que los mejores colonos (ingleses, alemanes, holandeses) eran protestantes.

> *"La intolerancia es contraria a la prosperidad pública y al progreso de las luces."*

El requisito católico limitó drásticamente la migración europea.

El Mandato Conservador

La exclusividad del **catolicismo** se mantuvo a rango constitucional.
constitucional. Se temía que la diversidad de cultos rompiera el único lazo de cohesión social post-independencia.

NotebookLM

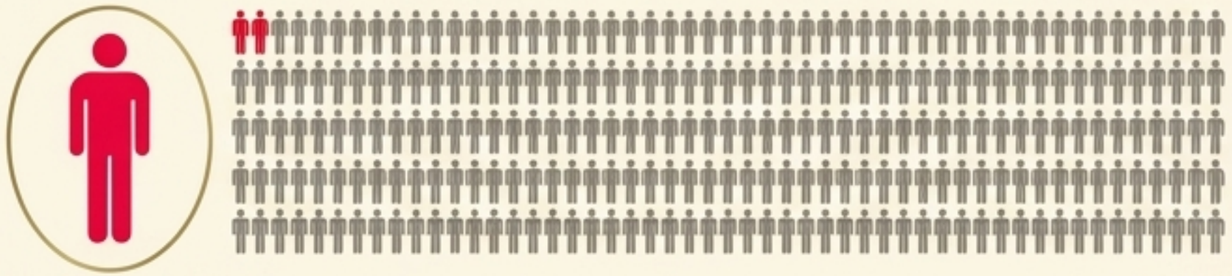
Una presencia diminuta, pero desproporcionadamente ruidosa

5,412

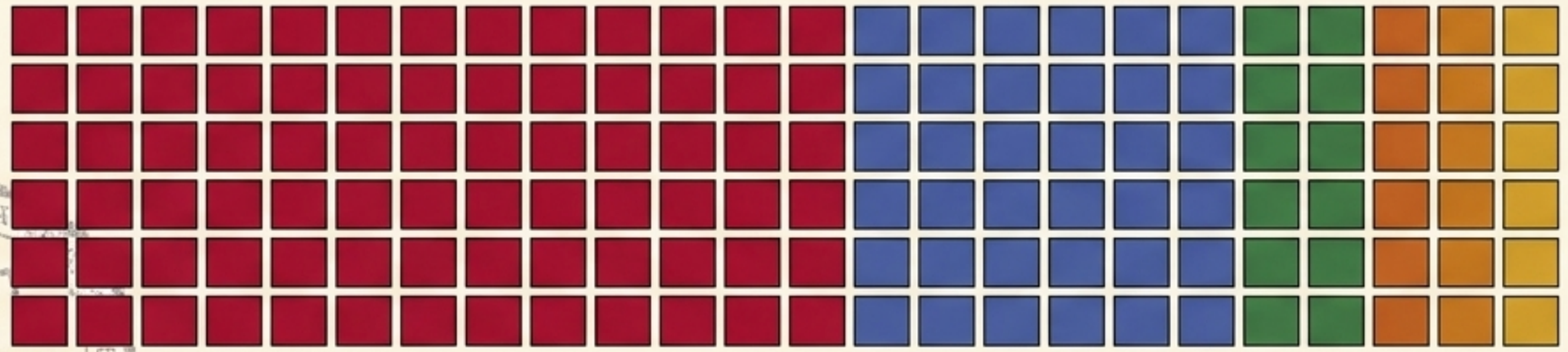
Censo de J.N. Almonte, 1852

9,234

Estadística de M. Lerdo de Tejada, 1855



Los extranjeros representaban apenas entre 1 y 3 individuos por cada 1,000 habitantes.



Distribución por Nación (1855)

- Españoles: ~55% (5,141)
- Franceses: ~22% (2,048)
- Ingleses: ~6% (615)
- Alemanes: ~6% (581)
- Estadounidenses: ~4% (444)

NotebookLM

Los instrumentos de vigilancia estatal

El Pasaporte

CONTROL DE FRONTERAS

Función: Control de entradas y salidas.
Propósito: Evitar la entrada de la escoria europea e impedir la salida de deudores de la hacienda pública.
Exigido a nivel internacional y visado en aduanas.

La Carta de Seguridad

VIGILANCIA INTERNA

Función: Control interno y permanencia.
Propósito: Trámite obligatorio de renovación anual (con costo). Otorgaba protección legal, pero funcionaba como un censo de vigilancia. Sin ella, multas o cárcel.

A pesar de las leyes, el Estado carecía de recursos para hacer cumplir estos registros de manera uniforme.

NotebookLM

La arquitectura de la justicia (y sus fisuras)

"Carecemos de un código criminal... son muy pocos los jueces de letras, mal dotados y mal pagados."

— Pablo de la Llave
(Ministro de Justicia, 1823)

NotebookLM

Archivo 01: El colapso del sistema judicial en la frontera

DETALLES DEL CASO

CASO:
Fincher y Wilson
(Estadounidenses).

ACUSADOS:
Lugar: Santa Fe, Nuevo México (1844).

DETALLES DEL DELITO:
Delito: Falsificación de onzas de oro.

RESULTADO

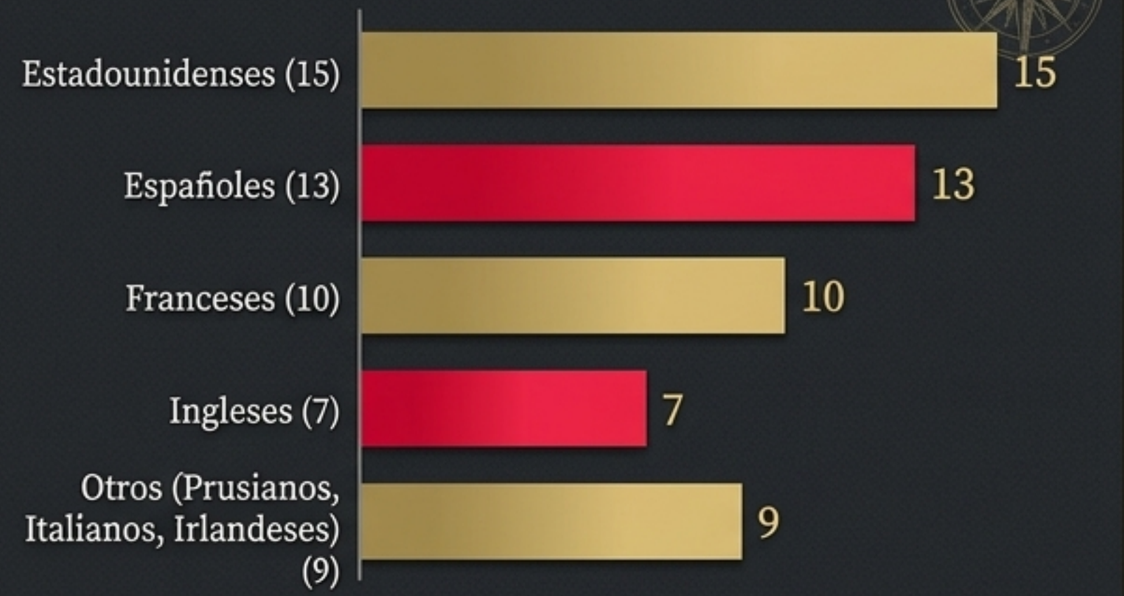
ESTADO: Absueltos y expulsados por inoperancia del Estado.

“El Gobernador Manuel Armijo confesó que tuvo que liberarlos porque: “En veinte y más Alcaldías… no hay un solo juez que sepa hacer una sumaria… no hay un tribunal superior, no hay juez de primera instancia: y para decir todo, no hay nada.”

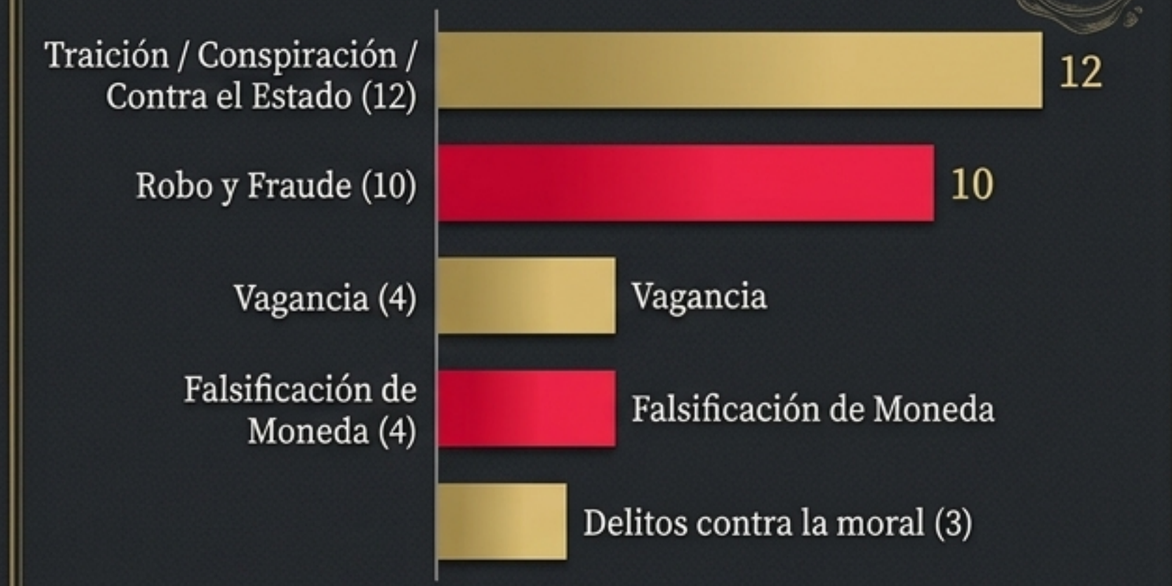
NotebookLM

Radiografía del Extranjero Infractor (54 Expedientes del AGN)

1. Nacionalidad de los procesados



2. Tipología del Delito



Lejos de ser los capitalistas esperados, estos extranjeros pertenecían a los estratos bajos y medios, desestabilizando el orden cotidiano.

NotebookLM

Archivo 02: El Estado como guardián de las buenas costumbres

El Seductor

Sujeto:	Juan Aquiles (Francés). México, 1830.
Infracción:	Seducir y extraer a Soledad Sevilla, de 15 años.

Acción del Estado:

Intervención forzada. La autoridad embargó a la menor y la puso en un depósito para destruir la unión escandalosa y proteger la moralidad.

La Mancebía

Sujetos:	María de las Nieves Polzon y Roberto Harrison (Ingleses). México, 1837.
Infracción:	Convivencia en unión libre (mancebía escandalosa) y riñas constantes.

Fricción:

El diplomático británico protestó alegando que era un asunto particular, pero el Estado mexicano exigió castigo para no corromper el ejemplo social.

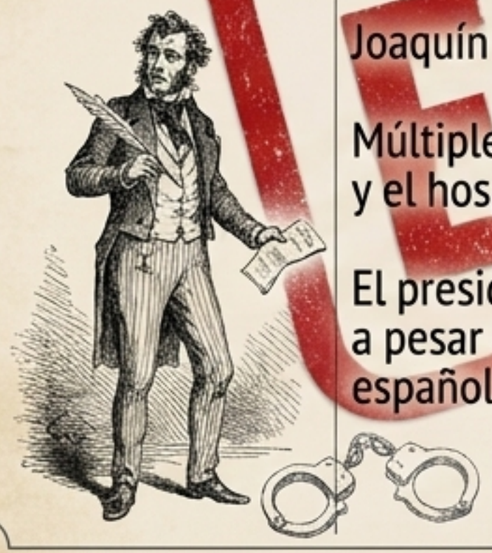
NotebookLM

Archivo 03: La vagancia como amenaza a la República

Los gobiernos decimonónicos clasificaron como vago a quien no se alineaba al orden y la moralidad del trabajo. Con los extranjeros, el castigo era implacable.

EXPULSADO

El Estafador



Joaquín Miranda (Español, 1838).

Múltiples estancias en la cárcel y el hospicio.

El presidente decreta su expulsión a pesar de las súplicas del cónsul español (quien alegaba su linaje).

El Ebrio

Juan Rendón (Irlandés/EE.UU., 1851).

Ex-militar. Absuelto por juzgados menores pero calificado como ebrio ebrio consuetudinario.

El gobierno exigió fianza altísima para liberarlo, argumentando que su libertad sin ese requisito sería solo de unas cuantas horas.

NotebookLM

Archivo 04: El insulto local y la crisis diplomática

El Incidente: Zacatecas, 1837. El educador francés Carlos Godofroy es encarcelado por el Alcalde Francisco Gómez tras un altercado verbal.

“Yo no llamaré nunca a ustedes, los extranjeros, sino Gringos, Gringos y muy Gringos... los Gringos son los enemigos declarados del pueblo.”

— Alcalde Francisco Gómez.

The Fallout

El Vicecónsul francés interviene inmediatamente. Temeroso de represalias internacionales (un año antes de la Guerra de los Pasteles), el gobierno federal falla a favor del extranjero y suspende al alcalde mexicano.

NotebookLM

El Escudo Diplomático: Soberanía vs. Extraterritorialidad

Jurisdicción Territorial (Ley Mexicana)

Actor: Jueces y Magistrados Mexicanos.

Doctrina: Manuel de la Peña y Peña establece que todo extranjero debe someterse a las leyes, usos y tribunales del país receptor sin excepciones.

Impartir justicia se convirtió en un campo de batalla por la soberanía nacional.

Presión Consular (Diplomacia Extranjera)

Actor: Ministros Plenipotenciarios y Cónsules.

Práctica: Intervención directa en juicios, intimidación de alcaldes locales y exigencia de absoluciones bajo amenaza de fuerza militar (Diplomacia de Cañoneras).

NotebookLM

La solución ejecutiva: El Artículo 33 y la Expulsión

Ante la ineficacia de los juzgados locales y la presión diplomática, el Estado elevó a rango constitucional (desde 1836) el poder absoluto del Ejecutivo para expulsar extranjeros.

1. Identificación

El extranjero es etiquetado como sospechoso o pernicioso.

2. Bypass Judicial

Se omite el derecho a juicio, amparo o apelación.

3. Deportación Inmediata

Expulsión forzada para salvaguardar la tranquilidad pública.

La expulsión fue la herramienta de emergencia del Estado para extirpar a quienes violaban el pacto social sin arriesgar una crisis diplomática prolongada en los tribunales.

NotebookLM

El Constituyente de 1856: La pugna por el libre tránsito

Zarco (Liberal): Las cartas de seguridad son una vejación. Si queremos inversión, deben entrar y salir sin trabas.

De la Rosa (Ministro): Es una medida de alta política. En las circunstancias del país, el Estado debe saber quién está aquí.

Se eliminan los pasaportes internos y las cartas de seguridad, garantizando el libre tránsito *(Artículo 11)*.

La trampa burocrática: Juárez decreta en 1861 el Certificado de Matrícula. Sin él, el extranjero no podía demandar ni exigir protección legal. El control simplemente mutó.

NotebookLM

El Expediente Histórico

La forja de la soberanía a través del delito

El fracaso utópico

(Llegaron vagos y estafadores, no civilizadores).

El acoso diplomático

(Cónsules usaron los juicios para humillar al Estado).

El vacío institucional

(Alcaldes legos que no sabían redactar sumarias).

El Estado Mexicano Moderno

Castigar al extranjero infractor obligó a México a crecer. Cada carta de seguridad, cada debate sobre jurisdicción y cada expulsión del Artículo 33 forzaron al gobierno a centralizar el poder, profesionalizar sus leyes y definir, por oposición, qué significaba ser mexicano.

NotebookLM

El legado del Perturbador

El nacionalismo legal mexicano no nació únicamente en los campos de batalla contra ejércitos invasores. Nació en los juzgados de primera instancia, lidiando con falsificadores prusianos, vagos españoles y educadores franceses.

Al intentar controlar al extranjero indeseable, México terminó por codificar las fronteras de su propia soberanía judicial.

NotebookLM